

ДОГОВОР (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) ОТ 07.04.2026

г. Минск

Настоящий договор (далее — **Договор**) заключен между Частным унитарным предприятием «**ТЕЛЕОФИС**», именуемым в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора Михальцова Николая Викторовича, действующего на основании Устава, и любым лицом, соответствующим понятию Заказчика в рамках настоящего Договора, принявшим (акцептовавшим) публичное предложение (оферту) о заключении настоящего Договора, именуемым в дальнейшем **Заказчик**, с другой стороны, совместно именуемыми **Стороны**.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем Договоре используются следующие термины:

Оферта — настоящий документ, опубликованный на сайте: <https://teleofis24.by/>

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором.

Заказчик — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, являющееся дееспособным физическим лицом, имеющим право на заключение сделок, либо индивидуальным предпринимателем, либо уполномоченным представителем юридического лица.

Оборудование — средства измерений, технологическое оборудование, а также технические устройства, выполняющие функции накопления, хранения и дистанционной передачи данных в энергоснабжающие организации и/или Заказчику.

Работы — комплексная деятельность Подрядчика по автоматизации процесса сбора и передачи данных (дистанционного съема показаний) оборудования Заказчика.

Заявка — официальное обращение Заказчика к Подрядчику через электронную почту либо путем прямого звонка, содержащее просьбу о приобретении Оборудования и/или Работ.

Объект — здание, строение, сооружение, жилое или нежилое помещение, подлежащее оснащению Оборудованием на условиях настоящего Договора.

Диагностика — комплекс технических мероприятий, выполняемых Подрядчиком для определения фактического технического состояния Оборудования, выявления неисправностей, причин их возникновения и определения объема и стоимости необходимого ремонта.

Ремонт — комплекс технологических операций по восстановлению исправности, работоспособности и ресурса Оборудования (или его составных частей), включая разборку, дефектовку, замену неисправных компонентов, элементов питания, сборку и последующее тестирование работоспособности.

Наладка (настройка) — регулировка, калибровка и конфигурирование параметров работы Оборудования (включая настройку программного обеспечения, веса импульса, сетевых параметров связи NB-IoT/GPRS, привязку серийных номеров и интеграцию с системой диспетчеризации и сбора данных Телеофис).

Пусконаладочные работы (ПНР) — комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке смонтированного Оборудования к пуску, проведению индивидуальных испытаний, проверке функционирования во всех эксплуатационных режимах и сдаче в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию — документально подтвержденное событие, фиксирующее готовность Оборудования (узла учета ресурсов) к использованию по прямому назначению (в том числе для коммерческого учета ресурсов энерго- и водоснабжающими организациями), оформляемое подписанием соответствующего Акта ввода в эксплуатацию.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Заказчика Оборудование в ассортименте, количестве и по ценам, согласованным Сторонами в счет-фактуре к настоящему Договору, а также выполнить по согласованию с Заказчиком Работы, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется – принять и оплатить Оборудование, а также выполненные Подрядчиком Работы.

2.2. Подрядчик выполняет только те Работы, которые предварительно согласованы Сторонами.

Конкретный перечень Работ устанавливается в счете.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии со ст. 398 ГК РБ.

3.2. Заключение Договора производится путем присоединения Заказчика к условиям настоящего Договора в целом.

3.3. Размещение текста настоящего Договора в сети Интернет по адресу:

<https://teleofis24.by/info/dogovor-oferty> является публичной офертой Подрядчика.

3.4. Для Акцепта Оферты Заказчик направляет Заявку на приобретение Оборудования и/или выполнение Работ.

На основании Заявки Подрядчик выставляет счет и направляет его Заказчику:

- на электронную почту **info@teleofis24.by**;
- через мессенджеры **Viber, Telegram**.

3.5. Фактом акцепта считается оплата Заказчиком выставленного счета.

3.6. Договор считается заключенным в простой письменной форме.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

- передать Оборудование надлежащего качества;

- передать техническую документацию;
- выполнять согласованные Работы;
- использовать необходимые материалы и инструменты;
- информировать Заказчика о ходе Работ;
- уведомлять о дополнительных Работах;
- устранять неисправности в согласованные сроки.

4.2. Подрядчик вправе:

- получать оплату;
- требовать пересмотра цены при объективном росте затрат;
- приостанавливать Работы при нарушениях со стороны Заказчика.

4.3. Заказчик обязуется:

- ознакомиться с Офертой до акцепта;
- предоставить достоверные данные;
- обеспечить доступ на Объект;
- содействовать выполнению Работ;
- исполнять иные обязательства по Договору.

4.4. Заказчик вправе:

- контролировать ход Работ без вмешательства в деятельность Подрядчика;
- требовать устранения недостатков по вине Подрядчика;
- реализовывать иные права, предусмотренные законом и Договором.

5. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Поставка осуществляется самовывозом со склада Подрядчика, если иное не согласовано Сторонами.

5.2. Наименование, количество, характеристики и ассортимент согласовываются в счете.

5.3. Срок поставки — до 15 рабочих дней с момента поступления оплаты.

5.4. Право собственности и риск случайной гибели переходят к Заказчику в момент передачи Оборудования.

5.5. Оборудование должно соответствовать обычным требованиям качества и условиям производителя.

5.6. Возврат и обмен Оборудования надлежащего качества не допускается, если иное прямо не согласовано Сторонами в письменной форме.

Для Заказчиков — физических лиц возврат и обмен регулируется законодательством Республики Беларусь о защите прав потребителей.

Для Заказчиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возврат и обмен Оборудования надлежащего качества не осуществляется.

5.7. Оборудование, имеющее признаки эксплуатации, возврату не подлежит, в том числе:

— после **внесения данных в паспорт** прибора учета; — после прохождения через прибор воды; — при нарушении пломб или целостности конструкции; — при наличии следов монтажа или подключения.

5.8. Модули связи и иное оборудование с индивидуальной настройкой (включая активацию, программирование, привязку серийных номеров, настройку API и учетных данных) возврату не подлежат.

5.9. Возврат Оборудования возможен исключительно в случае выявления недостатков (брака) в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Подрядчик может выполнять следующие Работы:

- подбор вариантов дистанционного съема показаний;
- работы по подключению и наладке или ПНР (пусконаладочные работы) приборов учета;
- подготовка системы диспетчеризации;
- обслуживание и мониторинг оборудования.

6.2. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц.

6.3. Срок начала Работ — до 15 рабочих дней после поступления предоплаты.

6.4. Срок окончания Работ определяется по согласованию Сторон.

6.5. В соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12.02.2018 № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов» Стороны определили, что первичные учетные документы по настоящему Договору (Акт сдачи-приемки выполненных работ / оказанных услуг) могут составляться Сторонами единолично. По завершении Работ Подрядчик направляет или передает нарочно Заказчику **Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)** в электронном виде (e-mail, мессенджеры) или на бумажном носителе. Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта подписать его либо направить Подрядчику мотивированный письменный отказ. В случае неполучения Подрядчиком подписанного Акта или письменного отказа в указанный срок, Работы считаются выполненными надлежащим образом, принятыми Заказчиком в полном объеме и подлежащими оплате (фиксации в учете), а Акт — подписанным Сторонами в одностороннем порядке. Надлежащим подтверждением направления Акта в электронном виде признается скриншот (снимок экрана) отправленного электронного письма из почтового ящика Подрядчика либо скриншот отправленного сообщения с вложенным файлом Акта в мессенджерах (Viber, Telegram) на номер телефона Заказчика.

6.6. Особенности выполнения диагностических и ремонтных работ:

6.6.1. Ремонт Оборудования осуществляется на основании Заявки Заказчика и исключительно в отношении неисправностей, заявленных Заказчиком в письменной форме.

6.6.2. Перед проведением ремонта Подрядчик осуществляет Диагностику (дефектовку) Оборудования. Стоимость Диагностики согласовывается Сторонами в счете. В случае если в ходе проведения Диагностики выявляются скрытые дефекты или дополнительные объемы работ, не указанные в Заявке, Подрядчик приостанавливает работы и направляет Заказчику скорректированную калькуляцию (счет). Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней согласовать новые объемы (путем оплаты дополнительного счета) либо оплатить фактически выполненную Диагностику и забрать Оборудование без проведения ремонта.

6.6.3. Срок выполнения ремонтных работ определяется наличием и сроком поставки необходимых запасных частей и материалов от заводов-изготовителей и составляет не менее 25 (двадцати пяти) рабочих дней с момента оплаты выставленного счета и передачи Оборудования Подрядчику, если иной срок не согласован в счете. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

6.6.4. Передача Оборудования Заказчиком Подрядчику для проведения Диагностики или Ремонта оформляется Актом приема-передачи оборудования (или Заявкой-накладной). Возврат (выдача) отремонтированного Оборудования Заказчику осуществляется после полной оплаты фактически выполненных Работ на основании подписанного Сторонами (или составленного единолично в соответствии с п. 6.5) Акта сдачи-приемки.

6.7. Особенности проведения пусконаладочных работ (ПНР) и ввода в эксплуатацию:

6.7.1. До начала проведения ПНР Заказчик обязан обеспечить полную строительную и технологическую готовность Объекта (в т.ч. готовность трубопроводов под монтаж, наличие точек подключения, беспрепятственный доступ к Оборудованию, наличие электропитания по постоянной схеме, наличие избыточного давления и рабочей среды в трубопроводах для проведения гидравлических испытаний).

6.7.2. Для выполнения пусконаладочных работ Заказчик обязан иметь на руках и передать техническим специалистам Подрядчика активированную SIM-карту с тарифом и настройками APN (имя точки доступа), которые были указаны Подрядчиком в предварительной переписке по каналам связи (Viber, Telegram, электронная почта).

6.7.3. Подлежащие наладке приборы учета и Оборудование на момент начала проведения работ должны быть в распломбированном состоянии (свободны от пломб предыдущей поверки или ресурсоснабжающих организаций), позволяющем производить подключение внешних модулей, замену элементов питания и конфигурирование.

6.7.4. В случае неготовности Объекта или невыполнения требований п. 6.7.1–6.7.3 по вине Заказчика, подтвержденной двусторонним актом (или составленным Подрядчиком в одностороннем порядке при отказе Заказчика от подписи), Подрядчик вправе приостановить проведение ПНР, а Заказчик обязуется возместить Подрядчику расходы за холостой выезд специалистов на основании выставленного счета.

6.7.5. По результатам проведения ПНР Стороны составляют Акт сдачи-приемки пусконаладочных работ (или фиксируют выполнение данных работ в общем Акте выполненных работ).

6.7.6. Ввод Оборудования (узла учета) в коммерческую эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь. Вызов инспектора ресурсоснабжающей организации (УП «Минскводоканал», ГП «Минсккоммунтеплосеть», РУП «Минскэнерго» и др.) для опломбирования приборов учета и проверки схемы подключения осуществляется силами и за счет Заказчика, если иное прямо не согласовано Сторонами в счете. Подрядчик обязуется предоставить необходимую исполнительную и техническую документацию на выполненные работы и обеспечить присутствие своего технического специалиста для шеф-контроля при вводе в эксплуатацию по предварительному согласованию.

7. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Стоимость Оборудования и Работ определяется в выставленных счетах. Работы **по подключению и наладке или ПНР** расцениваются индивидуально для каждого Объекта. .

7.2. Оплата производится на условиях **100% предоплаты**, если иное не согласовано письменно.

7.3. Оплата осуществляется в белорусских рублях на расчетный счет Подрядчика.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок на выполненные монтажные и пусконаладочные работы (ПНР) составляет **12 календарных месяцев** со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, но не более **18 календарных месяцев** с момента фактического завершения ПНР Подрядчиком.

8.2. Гарантийные обязательства на отремонтированное Оборудование:

8.2.1. В случае проведения ремонта с заменой узлов, электронных плат или датчиков — гарантия на замененные компоненты устанавливается равной гарантийному сроку, предоставленному их производителем/поставщиком.

8.2.2. В случае проведения ремонта без замены комплектующих деталей (восстановление пайки, перепрограммирование, калибровка) — гарантийный срок на выполненные ремонтные работы составляет **6 календарных месяцев** с момента передачи отремонтированного Оборудования Заказчику.

8.3. Подрядчик имеет право отказать в гарантийном ремонте или обслуживании в случае:

- выявления следов механических повреждений, воздействия влаги (затопления), агрессивных сред на Оборудование;
- нарушения Заказчиком или третьими лицами правил эксплуатации, хранения и транспортировки Оборудования;
- несанкционированного вмешательства, срыва пломб или попыток самостоятельного ремонта/ модернизации Оборудования Заказчиком или третьими лицами без письменного согласия Подрядчика.

8.4. Гарантия на Оборудование — **1 год**, если больший срок не установлен производителем.

8.5. Дефекты, возникшие по вине Подрядчика, устраняются в разумный срок.

8.6. Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания (аккумуляторы, батареи), установленные в Оборудовании. Элементы питания являются расходным материалом, их фактический срок службы зависит от внешних условий эксплуатации: интенсивности передачи данных, уровня сигнала мобильной связи на Объекте, температурного режима и настроек частоты опроса. Замена элементов питания по истечении их ресурса производится Заказчиком самостоятельно либо Подрядчиком в рамках отдельного соглашения.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

9.2. За просрочку оплаты Подрядчик вправе требовать неустойку.

9.3. Подрядчик отвечает за несоответствие поставленного Оборудования условиям счета.

9.4. Подрядчик несет ответственность за корректность внесенных в систему конфигурационных параметров (вес импульса, серийные номера счетчиков, начальные показания) исключительно на момент передачи Работ Заказчику. Подрядчик не несет ответственности за расхождение данных в системе мониторинга и фактических показаний приборов учета в случае:

- технической неисправности (заклинивания, выхода из строя импульсного выхода) прибора учета Заказчика;
- несанкционированного изменения настроек веса импульса или иных параметров Заказчиком или третьими лицами;
- отсутствия связи по вине оператора связи или из-за низкого уровня сигнала на Объекте.
- 9.5. В случае комплектации Оборудования СИМ-картой Подрядчика, ответственность за своевременную оплату трафика и поддержание положительного баланса лежит на стороне, определенной в Счете. Подрядчик не несет ответственности за временную неработоспособность системы и отсутствие данных в случае:
 - блокировки СИМ-карты из-за несвоевременной оплаты (если обязанность по оплате лежит на Заказчике);
 - проведения технических работ на стороне оператора мобильной связи;
 - недостаточного уровня сигнала или изменения условий прохождения радиоволн на Объекте (экранирование, застройка, установка металлических шкафов и т.д.).
- 9.6. СИМ-карта передается Заказчику исключительно для использования в составе поставленного Оборудования. Использование СИМ-карты в иных устройствах (телефонах, роутерах и т.д.) запрещено. В случае выявления нецелевого использования СИМ-карты, Подрядчик вправе немедленно заблокировать доступ к услугам и потребовать возмещения возникших убытков.

9.7. При передаче Оборудования в ремонт или для проведения пусконаладочных работ, Подрядчик не несет ответственности за сохранность ранее записанных в память Оборудования пользовательских настроек, конфигурационных параметров, калибровочных коэффициентов, архивных данных (показаний расхода ресурсов). Заказчик обязуется самостоятельно принять меры по сохранению/архивированию необходимых данных до передачи Оборудования Подрядчику.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ

10.1. Договор вступает в силу с момента акцепта и действует до полного исполнения обязательств.

10.2. Изменения действительны только в письменной форме.

10.3. Заказчик вправе отказаться от Договора с оплатой фактически понесенных расходов Подрядчика.

10.4. Подрядчик вправе отказаться от Договора при просрочке оплаты.

10.5. Подрядчик имеет право в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора (Оферты) путем публикации его новой редакции на Сайте. Новая редакция Договора вступает в силу с момента её публикации, если иное не предусмотрено самой редакцией.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении реквизитов в течение 5 календарных дней.

11.2. Документы, направленные по электронной почте и через электронные каналы связи, признаются юридически значимыми. Стороны признают юридическую силу графических копий (сканов, фотографий) подписанных документов (включая акты, счета и спецификации), переданных посредством электронной почты либо мессенджеров (Viber, Telegram), наравне с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручно.

11.3. Споры разрешаются путем переговоров и претензионного порядка.

11.4. При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Подрядчика.

11.5. Во всем остальном Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

РЕКВИЗИТЫ:

- ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ТЕЛЕОФИС”
- Юр.адрес: БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. МАКАЕНКА, ДОМ 12Г, ПОМ 257, 220114
- УНП: 193985985
- Текущий (расчетный)
- № BY12ALFA30122J70820010270000 в BYN
- в ЗАО “Альфа-Банк”
- БИК: ALFABY2X
- +375 29 8-462-462

Регистрационный номер в Торговом реестре Республики Беларусь 775960
